

개인정보 보호 준수사항 및 위반 시 벌칙사항

	주요 내용	벌칙 및 과태료
방해	공공기관의 개인정보 처리업무를 방해할 목적으로 공공기관에서 처리하고 있는 개인정보를 변경하거나 말소하여 공공기관의 업무 수행의 중단·마비 등 심각한 지장을 초래한 자(제70조)	10년이하의 징역또는 1억원 이하의 벌금
수집·이용	민감정보(사상·신념·정당가입·건강 등) 처리기준 위반(제23조①)	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
	고유식별정보(주민등록·여권·운전면허 번호·외국인등록번호) 처리기준 위반(제24조①)	
	만14세 미만 아동의 개인정보 수집시 법정대리인 동의획득여부 위반(제22조의2①)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
	부당한 수단이나 방법에 의해 개인정보를 취득하거나 처리에 관한 동의를 얻는 행위를 한 자(제59조1)	
	동의 받는 방법을 위반하여 동의받은 자(제22조①,②,③)	1천만원 이하 과태료
이용·제공·위탁	거짓이나 부정한 방법으로 다른 사람이 처리하고 있는 개인정보를 취득 후 이를 영리 또는 부정한 목적으로 제3자에 제공한 자와 이를 교사·방조한 자(제70조)	10년이하의 징역또는 1억원 이하의 벌금
	정보주체의 동의 없는 개인정보 제3자 제공(17조⑫)	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
	개인정보의 목적 외 이용·제공(제18조①②, 제19조, 제26조⑤, 제27조③, 제28조의2)	
	업무상 알게 된 개인정보 누설 또는 제3자 제공, 권한초과하여 개인정보 이용등(제59조 2,3)	
	개인정보 수집에 미동의를 이유로 재하나 서비스 거부(제16조③, 제22⑤)	3천만원 이하 과태료
	정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지 위반(제20조①)	
	개인정보 이용내역이나 정보시스템 이용방법 미통지(제20조의2①)	2천만원 이하 과태료
	위탁자의 동의를 받지 아니하고 제3자에게 다시 위탁(제26조⑥)	
	위탁하는 업무의 내용과 수탁자 미공개(제26조①,②)	1천만원 이하 과태료
개인정보 안전관리	영상정보처리기기 설치목적과 다른 목적으로 임의 조작하거나 다른곳을 비추는 자 또는 녹음기능을 사용한 자(제25조⑤)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
	직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무상 목적 외 사용한 자(제60조)	5천만원 이하 과태료
	보유기관 경과, 처리달성 목성달성 등 불필요한 개인정보 미파기(제21조①)	
	고정형·이동형 영상정보처리기기 설치·운영기준 위반(제25조②, 제25조의2②)	
	민감정보·고유식별정보·고정형 영상정보·가명정보 유출 등 안전성 미조치(제23조②, 제24조③, 제25조⑥, 제28조의4①)	3천만원 이하 과태료
	탈의실·목욕실 등 고정형 영상정보처리기기 설치 금지 위반(제25조①)	
	촬영거부의사에 불구하고 이동형 영상기기로 사람 등 영상 촬영(제25조의2①)	
	주민등록번호 수집 등 처리기준·암호화 위반 및 주민등록 대체수단 미제공 (제24조의2)	
	민감정보 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법 미고지(제23③)	1천만원 이하 과태료
	개인정보 보호수준평가 자료 미제출(제11조의2②)	
	개인정보를 분리해서 저장·관리하지 아니한 자(제21조③)	
	개인정보처리방침 미수립 또는 미공개(제30조①,②)	
	개인정보관리책임자 미지정(제31조①)	
정보주체 권익보호	개인정보 정정·삭제 및 처리정지를 하지 않고 계속이용 또는 제공(제36조②, 제37조②)	2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
	정보유출사실에 대한 정보주체 미통지·보호위원회 미신고(제34조①,③)	3천만원 이하 과태료
	정보주체의 열람요구에 개인정보열람 제한 또는 거부(제35조③)	
	정보주체의 정정·삭제요구 등 필요한 조치 미시행 (제36조②)	
	처리정지된 개인정보에 대해 파기 등 미 조치(제37조③)	
	자동화된 결정에 대한 거부·설명 등 요구 미 이행 (제37조의2③)	
	보호위원회에 대한 관계물품·서류 등의 미제출 또는 허위제출(제63조①)	
	보호위원회의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자(제63조②)	
	보호위원회의 시정명령 불이행(제64조②)	2천만원 이하 과태료
	영업양도에 따른 개인정보의 이전 사실 미통지(제27조①,②)	
	정보주체의 열람, 정정·삭제, 처리정보 요구 거부 시 통지의무 불이행 (제35조③, 제36조②, 제37조④)	1천만원 이하 과태료